

01_Pruefauftrag.eml

Von	Kunigunde Färber <recht@lindenquell.example>
An	Rechtsanwältin Samira Seidel <samira@seidel-kanzlei.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 09:00:00 +0200
Betreff	Kerbelring: Astschaden – Zuständigkeiten und Antwortentwurf

Sehr geehrte Frau Seidel,

bitte prüfen Sie für die Stadt Lindenquell bei Würzburg den Fahrzeugschaden vom 3. September am Kerbelring. Herr Leander Sesam verlangt von der Stadt 3.011,40 EUR. Beauftragt sind ein interner Prüfvermerk und ein vollständig ausformulierter Antwortentwurf bis zum 8. Oktober. Herr Sesam bittet um Rückmeldung bis 13. Oktober. Es ist kein Versand beauftragt.

Der Baum gehört zum Straßenbestand der Stadt. Den konkreten Rückschnitt ordnete unsere Baumkontrolle zur Sicherung des Straßenraums an. Die praktische Ausführung übernahm das Fachunternehmen Astwerk Amal Berg GmbH. Unser Einsatzleiter war vor Ort; seine Aufgaben und die des Unternehmens stehen im Arbeitsauftrag. Bitte klären Sie anhand dieser tatsächlichen Einbindung, welche Ansprüche und Verantwortlichkeiten in Betracht kommen. Die bloße Bezeichnung als Auftragnehmer soll die Prüfung nicht ersetzen.

Sie vertreten ausschließlich die Stadt. Das Unternehmen ist nicht mitmandatiert. Wir benötigen getrennte Aussagen zur Forderung des Bürgers und zu möglichen internen Rückgriffsfragen. Beim Absperrablauf weichen die Angaben voneinander ab. Vollständige Haftpflichtunterlagen der Stadt und des Unternehmens liegen nicht vor. Bisher gibt es weder ein Anerkenntnis noch eine Zahlung oder eine Deckungsentscheidung.

Mit freundlichen Grüßen
Kunigunde Färber

05_Zeugin.eml

Von	Fadime Lenz <fadime.lenz@postfach.example>
An	Kunigunde Färber <recht@lindenquell.example>
Datum	Thu, 10 Sep 2026 14:32:00 +0200
Betreff	Was ich vom Kiosk aus gesehen habe

Sehr geehrte Frau Färber,

ich öffnete am 3. September meinen Kiosk auf der gegenüberliegenden Seite des Kerbelrings kurz vor acht Uhr. Das schwarze Auto stand da bereits. Zwei Mitarbeiter stellten Baken auf. Zwischen dem Auto und dem Baum lag kein durchgehendes Absperrband; die Fahrbahn war in diesem Abschnitt für den normalen Verkehr gesperrt. Wann die Halteverbotsschilder aufgestellt wurden, weiß ich nicht.

Ich sah später einen Mann mit orangefarbener Stadtjacke am Telefon etwas abseits stehen. Von der Bühne wurde am Baum gearbeitet. Ein Aststück schwang zur Seite und traf den Wagen. Das Seil war für mich erkennbar, aber ich kann nicht beurteilen, ob es richtig geführt wurde. Vom Inhalt der Besprechung zwischen dem Mann und der Baumfirma habe ich nichts gehört.

Herr Sesam kam nach dem Geräusch aus dem Haus und fragte, warum man ihn nicht früher geholt habe. Ich weiß nicht, ob vorher schon jemand bei ihm geklingelt hatte. Der Mann mit der Stadtjacke und die Baumeute sahen sich anschließend zusammen den Schaden an. Ich habe kein Schuldeingeständnis gehört. Meine Sicht auf das Auto war frei, die genaue Schnittstelle in der Krone konnte ich dagegen nicht sehen.

Mit freundlichen Grüßen

Fadime Lenz

08_Forderung.eml

Von	Leander Sesam <leander.sesam@postfach.example>
An	Kunigunde Färber <recht@lindenquell.example>
Datum	Tue, 22 Sep 2026 18:51:00 +0200
Betreff	Astschaden am Kerbelring: Rechnungen

Sehr geehrte Frau Färber,

ich fordere von der Stadt 2.927,40 EUR Reparaturkosten und 84,00 EUR Mietwagenkosten, zusammen 3.011,40 EUR. Die beiden bezahlten Rechnungen sind dieser Nachricht beigelegt. Das Fahrzeug gehört mir privat, ich bin angestellter Buchhändler und kann keine Vorsteuer abziehen. Eine Zahlung meiner Kaskoversicherung oder der Baumfirma habe ich nicht erhalten.

Ich parkte am Abend des 2. September gegen 21:30 Uhr vor unserem Haus. Ein Halteverbotsschild fiel mir dabei nicht auf. Am Morgen arbeitete ich zunächst zu Hause. Geklingelt hat bei mir nach meiner Erinnerung niemand, bevor der Ast auf das Dach fiel. Ob jemand an einer anderen Wohnung klingelte, kann ich nicht sagen. Ich habe deshalb Zweifel an der Behauptung, ich hätte das Auto trotz einer erkennbaren Sperrung dort stehen lassen.

Die Baumfirma sagte mir lediglich, sie arbeite im Auftrag der Stadt. Ich möchte nicht selbst zwischen verschiedenen Stellen vermitteln müssen. Bitte antworten Sie mir bis zum 13. Oktober. Das beschädigte Fahrzeug ist repariert; die Werkstatt hat die Annahmefotos gespeichert. Ich verlange weder einen zusätzlichen Nutzungsausfall noch einen pauschalen Wertverlust.

Mit freundlichen Grüßen
Leander Sesam

09_Unternehmen_Stellungnahme.eml

Von	Amal Berg <geschaeftsfuehrung@astwerk.example>
An	Kunigunde Färber <recht@lindenquell.example>
Datum	Tue, 29 Sep 2026 08:46:00 +0200
Betreff	Kerbelring: Auftrag und weiterer Schriftwechsel

Sehr geehrte Frau Färber,

wir bestätigen, dass unser Team den Auftrag 26-B47 ausführte. Die Stadt hatte Baum, zu entfernenden Ast und Arbeitstag bestimmt. Ihr Einsatzleiter war für die Räumung und die Freigabe der Teilbereiche vor Ort. Unser Unternehmen wählte die technischen Schnitt- und Seilverfahren selbst und setzte eigene Beschäftigte sowie eigene Geräte ein. Es handelte sich nicht um einen allgemeinen Pflegevertrag, bei dem wir selbstständig eine Baumreihe kontrollieren und Arbeiten auswählen.

Wir haben Herrn Sesam keine Übernahme seiner Forderung zugesagt. Unser Vorarbeiter hat den tatsächlichen Ablauf bereits schriftlich festgehalten. Die unterschiedliche Erinnerung an die Freigabe muss geklärt werden. Wir bitten um das städtische Tagesblatt und insbesondere um die Dokumentation, wann welche Parkbuchten geräumt oder freigegeben waren.

Den Vorgang haben wir intern an die für unsere Betriebshaftpflicht zuständige Verwaltung gegeben. Eine Deckungszusage liegt uns nicht vor. Eine Versicherungsbestätigung mit Bedingungen oder einer Entscheidung zu diesem Schaden kann ich heute deshalb nicht übersenden. Bitte stimmen Sie weitere Korrespondenz direkt mit mir ab; das Unternehmen wird in dieser Sache nicht durch Ihre anwaltliche Vertretung vertreten.

Mit freundlichen Grüßen
Amal Berg

10_Risiko_und_Unterlagen.eml

Von	Roswitha Kren <risiken@lindenquell.example>
An	Kunigunde Färber <recht@lindenquell.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 12:16:00 +0200
Betreff	Kerbelring: fehlender Aufstellnachweis und Vertragsstand

Liebe Frau Färber,

zum Halteverbot habe ich die Bestellung der Schilder im Bauhofsystem gefunden. Sie wurde am 28. August ausgelöst und nennt den 31. August als Aufstelltag. Eine Bestellung belegt aber noch nicht den tatsächlichen Aufbau. Das unterschriebene Aufstellblatt und die dort vorgesehenen Fotos habe ich beim Außendienst angefordert. Die Schilder selbst und ihre Position am Unfallmorgen werden von Herrn Zwirn beschrieben.

Die Stadtakte enthält bislang keine aktuelle Haftpflichturkunde und keine Bedingungen zur Einbeziehung beauftragter Unternehmen. Auch die in der Altregistratur geführte Rubrik „Schadenausgleich“ belegt für sich weder eine Mitgliedschaft noch die Zuständigkeit einer bestimmten Einrichtung. Für eine Rückdeckung liegt überhaupt kein Vertragsdokument in diesem Vorgang. Das ist noch aufzuklären, bevor wir hierzu eine Aussage treffen.

Die Rechnungen des Bürgers und die Berichte sind gesichert. Unsere Fragen zur Absperrung und zur gegenseitigen Verständigung betreffen den tatsächlichen Ablauf. Davon getrennt werde ich die Vertragsunterlagen zusammentragen. Eine Schadenmeldung nach außen oder eine Anerkennung gegenüber Herrn Sesam ist durch mich bisher nicht erfolgt.

Viele Grüße
Roswitha Kren

01_Mandantenmail.emlschriftverkehr-und-klage/01_Mandantenmail.eml

Von	Leander Sesam <leander.sesam@postfach.example>
An	Leonie von Tann <kanzlei@von-tann.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 10:20:00 +0200
Betreff	Sesam: Parkzeit, Ersatzwagen und Vorbereitung

Sehr geehrte Frau von Tann,

bitte erstellen Sie ein weiteres Schreiben und vorsorglich einen Klageentwurf gegen die Stadt, aber reichen Sie noch nichts ein. Die von mir erbetene Antwort bis 13. Oktober steht noch aus. Ich habe 2.927,40 Euro an die Werkstatt und 84 Euro für den Ersatzwagen bezahlt. Eine Erstattung, auch von Astwerk, habe ich nicht erhalten. Die Forderung beträgt weiter 3.011,40 Euro.

Ich stellte den Wagen am 2. September ungefähr um 21:30 Uhr vor Kerbelring 18 ab. Mir fielen keine mobilen Halteverbotsschilder auf. Ich kann aber nicht bezeugen, was dort zwei Tage früher aufgestellt wurde. Ein Klingeln am Unfallmorgen habe ich nicht gehört. Bitte schreiben Sie nicht, niemand habe geklingelt; das kann ich aus meiner Wohnung nicht sicher ausschließen.

Die kostenlose Fahrgemeinschaft vom 3. bis 9. September organisierte mein Kollege Dietmar Wacholder, Sandbirkenweg 7, 97082 Lindenquell. Am 10. und 11. September hatte er frei und fuhr nicht zur Arbeit. Deshalb brauchte ich für diese beiden Tage den Mietwagen. Ich habe kein zweites eigenes Auto. Der Kombi gehört mir privat; als angestellter Buchhändler kann ich keine Vorsteuer abziehen. Eine zusätzliche Entschädigung für die übrigen Tage verlange ich nicht.

Mit freundlichen Grüßen
Leander Sesam

02_Ergaenzende_Auskunft.emlschriftverkehr-und-klage/02_Ergaenzende_Auskunft.eml

Von	Amal Berg <buero@astwerk-berg.example>
An	Leonie von Tann <kanzlei@von-tann.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 11:15:00 +0200
Betreff	Astwerk: Technische Verantwortung und Freigabe

Sehr geehrte Frau von Tann,

wir beantworten Ihre Nachfrage ohne Anerkennung einer Ersatzpflicht. Der Bericht unseres Vorarbeiters Ravi König bleibt unverändert. Die Seilführung wurde von unserem Team gewählt. Die Stadt schrieb uns weder eine bestimmte Astgabel noch einen konkreten Anschlagpunkt vor. Herr König verstand die Erklärung um 08:10 Uhr als weitergehende Arbeitsfreigabe, während Herr Zwirn später von einer Begrenzung auf den südlichen Abschnitt sprach. Einen unterschriebenen gemeinsamen Freigabeplan gibt es bei uns nicht.

Unsere Mitarbeiterin am Arbeitskorb hieß Inés Waldner. Sie und Herr König sind über Astwerk Amal Berg GmbH, Scherenbogen 4, 97082 Lindenquell, erreichbar. Frau Waldner kann die Ausführung beschreiben; das vorausgegangene Gespräch hat sie aus ihrer Position nicht vollständig gehört. Dass das Fahrzeug noch in der Bucht stand, war für unser Team sichtbar. Über ein Abschleppen entschied das Team nicht.

Wir erkennen an, dass ein Seil an der Gabel hängen blieb und der Ast ausschwenkte. Welche rechtliche Verantwortung hieraus neben dem städtischen Sicherheitsauftrag folgt, muss getrennt bewertet werden. Unsere betriebliche Haftpflichtversicherung ist noch mit der Prüfung befasst. Es gibt bisher weder eine Zahlung noch ein gemeinsames Anerkenntnis mit der Stadt.

Mit freundlichen Grüßen

Amal Berg, Geschäftsführerin

03_Begleitmail.emlschriftverkehr-und-klage/03_Begleitmail.eml

Von	Kunigunde Färber <recht@lindenquell.example>
An	Leonie von Tann <kanzlei@von-tann.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 16:30:00 +0200
Betreff	Sesam: Antwort mit Auftrag und Absperrvermerk

Sehr geehrte Frau von Tann,

beigefügt sind unsere heutige Antwort als PDF sowie die unveränderten Kopien des Arbeitsauftrags 26-B47 und des Absperrvermerks vom 4. September. Diese Unterlagen sollen die von Ihnen angesprochene Aufgabenverteilung nachvollziehbar machen. Die fachliche Schnitttechnik war dem Unternehmen überlassen; die Stadt übernahm Freimachung und abschnittsweise Freigabe. Über die Reichweite der tatsächlich gesprochenen Freigabe liegen unterschiedliche Erinnerungen vor.

Wir suchen weiterhin nach dem tatsächlichen Aufstellnachweis für das mobile Halteverbot. Die vorhandene Bestellung vom 28. August allein wird Ihnen nicht als Foto einer Aufstellung ausgegeben. Ein solcher Nachweis liegt dieser Nachricht nicht bei. Für einen gemeinsamen Ortstermin zur Erläuterung der Bereiche würden wir Herrn Zwirn hinzuziehen, ohne damit den damaligen Zustand vollständig rekonstruieren zu können.

Die rechtliche Prüfung durch Frau Seidel betrifft ausschließlich die Stadt. Sie vertritt weder Astwerk noch Ihren Mandanten. Unser heutiges Schreiben ist eine Zwischenstellungnahme; der von Herrn Sesam genannte 13. Oktober ist noch nicht erreicht.

Mit freundlichen Grüßen
Kunigunde Färber, Rechtsstelle

02_Arbeitsauftrag.docx

Arbeitsauftrag 26-B47: Straßenbaum Kerbelring

01.09.2026

1 Anlass und Leistungsbereich

Der Ahorn mit der Bestandsnummer KR-18 steht auf städtischem Straßengrund vor Kerbelring 18. Der Kerbelring ist eine gewidmete Ortsstraße in städtischer Baulast. Bei der Kontrolle am 31. August wurde an einem über Fahrbahn und Parkbucht ragenden Starkast eine frische Längsspaltung festgestellt. Der Ast ist am 3. September vor Freigabe des Arbeitsbereichs abschnittsweise zu entlasten und bis zum markierten Ansatz zurückzunehmen.

2 Aufgabenverteilung

Die Astwerk Amal Berg GmbH stellt zwei qualifizierte Beschäftigte, Hubarbeitsbühne, Schnittwerkzeug und Sicherungsseile. Sie bestimmt die geeignete Schnitt- und Seiltechnik sowie die sichere Bedienung ihrer Geräte. Ein freies Pflegeprogramm oder die Auswahl weiterer Bäume ist nicht beauftragt. Die markierten Schnitte werden gemeinsam mit dem städtischen Einsatzleiter Ottokar Zwirn vor Beginn durchgesprochen; Abweichungen bedürfen seiner Rücksprache.

Die Stadt stellt die mobile Straßensperrung, veranlasst die Freihaltung der betroffenen Parkbuchten und kontrolliert den geräumten Bereich. Der Einsatzleiter gibt die einzelnen Arbeitsabschnitte vor Ort frei. Das Unternehmen beginnt den Schnitt erst nach dieser Freigabe und unterbricht die Arbeit, wenn Personen oder Fahrzeuge im möglichen Fallbereich verbleiben.

3 Abwicklung

Arbeitsbeginn ist für 3. September um 08:00 Uhr vereinbart. Das Unternehmen rechnet den vereinbarten Einsatz nach Aufwand ab. Der städtische Einsatzleiter dokumentiert Freigaben und besondere Vorkommnisse auf dem Tagesblatt. Auftrag angenommen am 1. September durch Amal Berg; Ausfertigung freigegeben durch Ottokar Zwirn.

03_Absperrvermerk.docx

Vermerk zum Arbeitsbereich vor Kerbelring 18

04.09.2026

1 Einrichtung am Morgen

Ich war am 3. September ab 07:40 Uhr vor Ort. Die mobile Halteverbotsbeschilderung sollte nach meiner Bestellung seit dem 31. August vor den drei betroffenen Parkbuchten stehen. Den Aufstellnachweis mit Uhrzeit und Fotos habe ich in meiner Mappe bislang nicht gefunden. Bei meiner Ankunft standen die Schilder am Anfang und Ende des Abschnitts. Ein schwarzer Privatwagen befand sich noch in der mittleren Parkbucht vor Haus 18.

Um 07:55 Uhr stellte unser Bauhof die Fahrbahnbacken. Ich bat einen Kollegen, in Haus 18 nach dem Fahrzeughalter zu fragen. Für den südlichen Kronenteil gab ich um 08:10 Uhr den Beginn frei, weil dessen Fallbereich nach unserer Besprechung neben der freien Fahrbahn liegen sollte. Den über der mittleren Parkbucht liegenden Ast wollte ich erst nach Entfernung des Wagens freigeben.

2 Offener Ablauf

Gegen 08:20 Uhr telefonierte ich einige Meter entfernt mit der Disposition wegen eines Abschleppfahrzeugs. Als ich zurücksah, fiel ein Aststück auf das abgestellte Auto. Ich habe den auslösenden Schnitt nicht gesehen. Einen ausdrücklichen Zuruf zur Freigabe des Asts über dem Wagen habe ich nach meiner Erinnerung nicht gegeben.

Das Tagesblatt enthält nur „08:10 Beginn“. Eine eindeutige Zeichnung des zuerst freigegebenen Teilbereichs und eine Gegenzeichnung des Unternehmens fehlen. Das Blatt habe ich nach dem Vorfall unverändert zur Schadenakte gegeben. Der Halter kam wenig später aus Haus 18. Eine Abschleppmaßnahme wurde nicht mehr durchgeführt.

Ottokar Zwirn

04_Ereignisbericht.docx

Bericht des Unternehmens zum Astkontakt

04.09.2026

1 Besprechung und Schnitt

Am 3. September trafen wir um 07:45 Uhr am Kerbelring ein. Herr Zwirn zeigte mir die Markierungen und besprach die Reihenfolge. Für mich bedeutete sein Zuruf „Sie können anfangen“ um etwa 08:10 Uhr, dass wir die Entlastung des markierten Astbereichs beginnen konnten. Dass der schwarze Wagen noch stand, war mir bekannt. Ich ging davon aus, dass die kleinen Teilstücke mit dem Seil sicher in die freie Fahrbahn geführt würden.

Den ersten größeren Abschnitt schnitt meine Kollegin von der Bühne aus. Ich führte das Sicherungsseil vom Boden. Nach dem Schnitt drehte sich das Stück stärker als erwartet zur Parkbucht. Das Seil lief unter Spannung über eine Astgabel und ließ sich nicht rechtzeitig nachführen. Die Spitze traf das Dach des schwarzen Wagens und rutschte über die hintere Scheibe. Es war nach meiner Uhr ungefähr 08:23 Uhr.

2 Reaktion und Unterlagen

Wir stoppten sofort und legten das restliche Holz kontrolliert ab. Am Dach war eine Delle sichtbar, die hintere Scheibe war gerissen. Herr Zwirn kam zurück. Der Wagen wurde abgedeckt. Niemand wurde verletzt. Werkzeug und Bühne hatten keinen Kontakt mit dem Auto; getroffen hat es das abgesägte Aststück.

Ich habe keine eigene schriftliche Freigabe erhalten. Unser Team war für Seilführung und Schnitttechnik zuständig. Eine Räumung oder Abschleppung des Privatwagens hatten wir nicht beauftragt. Die konkrete Verständigung über den Bereich vor dem ersten Schnitt sollte bitte mit Herrn Zwirn besprochen werden; eine Audio- oder Videoaufzeichnung gibt es nicht.

Ravi König

06_Reparaturrechnung.docx

Rechnung RH-260914 mit Zahlungseingang

14.09.2026

Rechnung an Leander Sesam, Kerbelring 18, Lindenquell. Reparatur des privaten Kombis nach Astkontakt vom 3. September. Annahme zur Instandsetzung am 10. September, Fertigstellung am 11. September 2026.

1 Leistungen

Dachhaut im hinteren Bereich ausgebeult und gerichtet: 800,00 EUR netto. Vorbereitungs- und Lackierarbeiten am beschädigten Dachbereich einschließlich Lackmaterial: 720,00 EUR netto. Hintere Scheibe geliefert: 460,00 EUR netto. Aus- und Einbau der Scheibe mit Klebesatz und Dichtmaterial: 380,00 EUR netto. Innenraum von Splittern gereinigt und Abschlusskontrolle durchgeführt: 100,00 EUR netto.

Nettobetrag: 2.460,00 EUR. Umsatzsteuer 19 Prozent: 467,40 EUR. Gesamtbetrag: 2.927,40 EUR. Zahlungseingang am 16. September: 2.927,40 EUR, ohne Abzug.

2 Umfang und Standzeiten

Die Positionen betreffen die beim Astkontakt eingedrückte Dachstelle und die dadurch gerissene hintere Scheibe. Einen gesonderten Vorschaden in diesen Bereichen vermerkte die Annahme nicht. Eine Bewertung des allgemeinen Fahrzeugzustands oder einer merkantilen Wertminderung wurde nicht beauftragt. Vor dem Werkstatttermin stand das Fahrzeug mit abgedeckter Hecköffnung in der privaten Garage. Es wurde ab dem Schaden bis zur Reparatur nicht im Straßenverkehr benutzt. Die Werkstatt konnte erst nach Eingang der Scheibe mit der Instandsetzung beginnen.

Hedwig Halm

07_Mietwagenrechnung.docx

Rechnung MW-260911 mit Erläuterung des Mieters

17.09.2026

Rechnung vom 11. September 2026 an Leander Sesam, Kerbelring 18, Lindenquell. Mietvertrag 26-299 über einen Kleinwagen für den 10. und 11. September 2026. Übernahme am 10. September um 07:30 Uhr, Rückgabe am 11. September um 18:10 Uhr.

1 Entgelt und Nutzung

Vereinbarter Endpreis: 42,00 EUR je Miettag einschließlich Umsatzsteuer und vereinbarter Haftungsbegrenzung. Zwei Tage ergeben 84,00 EUR. Enthaltene Umsatzsteuer 19 Prozent: 13,41 EUR; Nettobetrag: 70,59 EUR. Der Rechnungsbetrag wurde bei Rückgabe vollständig per Karte bezahlt. Es fielen keine Zustell-, Reinigungs- oder Mehrkilometerkosten an.

Der Kilometerzähler stand bei Übergabe auf 18.220 und bei Rückgabe auf 18.304 Kilometern. Die gefahrene Strecke beträgt 84 Kilometer. Das Fahrzeug wurde vollgetankt zurückgegeben. Eigene Kraftstoffkosten sind nicht Bestandteil dieser Rechnung.

2 Ergänzung des Mieters

Ich benötigte den Ersatzwagen an beiden Tagen für meine Arbeit im Nachbarort. Vom 3. bis 9. September konnte ich Fahrgemeinschaften nutzen und verlange dafür nichts. Einen zweiten eigenen Wagen habe ich nicht. Nutzungsausfall wird neben dieser Rechnung nicht geltend gemacht. Der Mietwagen war kleiner als mein beschädigter Kombi. Die Gesamtsumme von 84,00 EUR entspricht dem abgebuchten Betrag.

Leander Sesam, ergänzt am 17. September 2026

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

06_Klageentwurf.docx

schriftverkehr-und-klage/06_Klageentwurf.docx

Klageentwurf Sesam gegen Stadt Lindenquell

ENTWURF – nicht eingereicht
Stand: 05.10.2026

Rechtsanwältin Leonie von Tann, Mohnanger 8, 97082 Lindenquell bei Würzburg
An das Landgericht Würzburg
Ottostraße 5, 97070 Würzburg

Klage

Leander Sesam, Kerbelring 18, 97082 Lindenquell bei Würzburg
– klagende Partei –

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin Leonie von Tann, Mohnanger 8, 97082 Lindenquell bei
Würzburg

gegen

Stadt Lindenquell, vertreten durch den Ersten Bürgermeister Anselm Buchner, Rathausplatz 1, 97082
Lindenquell bei Würzburg
– beklagte Partei –

wegen Schadensersatz

Vorläufiger Streitwert: 3.011,40 EUR

Aktenzeichen der Prozessbevollmächtigten: VT 26/106

1 Anträge

Namens und in Vollmacht des Klägers wird beantragt, die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 3.011,40 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem auf die Zustellung der Klage folgenden Tag zu zahlen. Ferner wird beantragt, der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

2 Anspruchsgegenstand und Zuständigkeit

Der Kläger verlangt Ersatz der Reparatur seines privaten Kombis und eines Ersatzwagens für zwei Werkstatttage. Am 03.09.2026 gegen 08:23 Uhr traf ein bei angeordneten Pflegearbeiten abgetrennter Ast des kommunalen Straßenahorns KR18 das vor Kerbelring 18 abgestellte Fahrzeug. Die Beklagte hatte die Arbeiten veranlasst und die Räumung des Arbeitsbereichs sowie seine abschnittsweise Freigabe selbst übernommen. Der Kläger stützt seine Forderung insbesondere auf die bei der Stadt verbliebene Sicherungs- und Koordinationspflicht.

Der Kerbelring ist eine gewidmete Ortsstraße in der Baulast der Beklagten; der Ahorn gehört als Straßenbaum zur öffentlichen Anlage. Die konkrete Arbeit diene der Beseitigung eines frisch gespaltenen, auskragenden Astes. Nach Art. 9 Abs. 5 BayStrWG ist die Straßenverkehrssicherung öffentliche Aufgabe. Der Anspruch wird deshalb aus § 839 Abs. 1 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG hergeleitet. Das Landgericht ist unabhängig vom Streitwert nach § 71 Abs. 2 Nr. 2 GVG sachlich und wegen des im Bezirk gelegenen Schadensorts nach § 32 ZPO örtlich zuständig.

3 Auftrag, Absperrung und Schadensablauf

Am 31.08.2026 stellte die städtische Baumkontrolle den frischen Spalt fest. Mit Auftrag 26-B47 vom 01.09.2026 bestimmte die Beklagte den Baum, den markierten Schnittbereich und den Arbeitstag. Das Unternehmen Astwerk Amal Berg GmbH sollte die Schnitttechnik, Geräte, Seilführung und Besetzung fachlich selbst festlegen. Die Beklagte übernahm dagegen die Parkraumfreimachung, Absperrung und

abschnittsweise Arbeitsfreigabe. Solange Fahrzeuge im Fallbereich standen, sollte der betroffene Abschnitt nicht bearbeitet werden.

Beweis: Arbeitsauftrag, Anlage K1; Zeugnis des Ottokar Zwirn, zu laden über Stadt Lindenquell, Bauhof, Amselspange 2, 97082 Lindenquell; Zeugnis des Ravi König, Astwerk Amal Berg GmbH, Scherenbogen 4, 97082 Lindenquell. Diese Aufteilung ist für die Haftung entscheidend: Der Kläger behauptet nicht, dass die Stadt jeden einzelnen technischen Handgriff vorgegeben hätte. Er beruft sich darauf, dass die Stadt gerade die grundlegende räumliche Sicherung selbst in der Hand behielt.

Um 07:40 Uhr stand der schwarze Kombi des Klägers weiterhin in der mittleren Parkbucht. Um 07:55 Uhr wurden Baken gestellt. Zwirn bat einen Kollegen, bei Anwohnern zu klingeln. Gegen 08:10 Uhr erteilte er nach seinem Vermerk nur eine Freigabe für den bereits freien südlichen Bereich. Der Vorarbeiter König verstand die Äußerung weitergehend. Eine gemeinsame Skizze, eindeutige Markierung der Freigabegrenze oder gegengezeichnete Freigabe existiert in den vorliegenden Unterlagen nicht. Das Tagesblatt vermerkt nur den Beginn um 08:10 Uhr.

Um 08:20 Uhr telefonierte Zwirn wegen einer möglichen Entfernung des weiterhin geparkten Fahrzeugs mit der Disposition. Drei Minuten später blieb bei der Schnittarbeit ein Seil an einer Astgabel hängen. Das Holz schwenkte aus und traf Dach und Heckscheibe des Kombis. Ein unmittelbarer Kontakt des Fahrzeugs mit Werkzeug oder Arbeitskorb ist nicht behauptet. Beweis: Absperrvermerk, Anlage K2; Ereignisbericht, Anlage K3; ergänzende Stellungnahmen, Anlagen K8 und K10; Zeugnisse Zwirn und König. Die Mitarbeiterin Inés Waldner ist für die beobachtete Ausführung ebenfalls über das Unternehmen zu laden.

Fadime Lenz sah vom gegenüberliegenden Kiosk aus Baken, den noch dort stehenden Wagen und den telefonierenden städtischen Mitarbeiter. Sie hörte die Freigabe nicht. Ihr Zeugnis wird für diese äußeren Umstände angeboten, nicht für den Wortlaut eines ungehörten Gesprächs. Ladungsanschrift: Kiosk Fadime Lenz, Kerbelring 17, 97082 Lindenquell. Ihre E-Mail ist Anlage K4. Das Schadensereignis wird dadurch mit zeitnahen Wahrnehmungen aus verschiedenen Blickrichtungen verknüpft, ohne eine vollständige Augenzeugenschaft aller Beteiligten zu unterstellen.

4 Eigene Amtspflichtverletzung der Stadt

Die Beklagte musste die aktiven Arbeiten so organisieren, dass vorhersehbar gefährdetes fremdes Eigentum im betroffenen Bereich geschützt wurde. Der Kläger stand mit seinem Wagen gerade in der Zone, deren Räumung die Stadt übernommen hatte. Selbst wenn eine Teilfreigabe zulässig war, musste für das ausführende Team unmissverständlich erkennbar sein, welcher Abschnitt gesperrt blieb. Angesichts des für alle sichtbaren Fahrzeugs reichte ein undifferenzierter Arbeitsbeginn ohne verlässlich vermittelte Grenze nicht aus.

Der Anspruch setzt keine Pflicht voraus, jedes denkbare Restrisiko auszuschließen. Der konkrete Schutz war hier zumutbar: Arbeit am betroffenen Ast erst nach tatsächlicher Räumung oder nach einer fachlich gesicherten, eindeutig abgestimmten Abgrenzung. Die Stadt musste nicht selbst die optimale Seiltechnik erfinden. Sie durfte aber das von ihr verantwortete Freigabesystem nicht so führen, dass ein bekanntes Hindernis im Gefahrenbereich bei bereits laufender Arbeit verblieb. Die zeitgleiche Rückfrage wegen Abschleppens belegt, dass die Beseitigung dieses Hindernisses noch ungelöst war.

BGH, Urteil vom 04.07.2013 – III ZR 250/12, Rn. 13–18, behandelt zumutbare Sicherungsmaßnahmen bei aktiven Straßenunterhaltungsarbeiten. Die dort erörterten Schutzmaßnahmen bei Mäharbeiten sind keine technische Anleitung für Baumpflege. Übertragbar ist die Pflicht, konkret vorhersehbare Eigentumsschäden bei der gewählten Arbeitsweise mit zumutbaren Mitteln zu verhindern. Hier werden Räumung, klare Freigabegrenzen und Unterbrechung beansprucht, keine bestimmte Schutzwand aus einem anderen Sachverhalt.

Bei klar vermitteltem und beachtetem Stopp des betroffenen Abschnitts wäre der Schnitt mit dem Wagen im Schwenkbereich nicht ausgeführt worden. Darin liegt der Zusammenhang zwischen dem vorgeworfenen Koordinationsfehler und dem Schaden. Sollte die Beklagte behaupten, das Unternehmen habe eine unmissverständliche ausdrückliche Sperre eigenmächtig übergangen, sind der tatsächliche Wortlaut, seine Wahrnehmbarkeit und die räumliche Zuordnung durch die genannten Zeugen zu klären. Der Kläger leitet nicht schon aus dem bloßen Schadenseintritt einen städtischen Fehler ab.

5 Stellung des Fachunternehmens und anderweitiger Ersatz

Zusätzlich kommt eine Zurechnung der konkreten Ausführung als hoheitliche Helfertätigkeit in Betracht. Maßgeblich sind Auftrag und tatsächliche Einbindung insgesamt. Baum, Schnittziel, Zeitpunkt und abschnittsweise Freigabe stammten von der Stadt. Das Unternehmen war zugleich fachlich frei in Seilführung, Geräten und Personaleinsatz. Diese technische Selbstständigkeit ist ein gewichtiges Gegenargument, schließt einen funktionellen Helferzusammenhang aber nicht allein durch die Rechtsform des Unternehmens aus.

BGH, Urteil vom 11.01.2024 – III ZR 15/23, Rn. 9 und 11–17, stellt auf den funktionellen Aufgabenbezug und den Einfluss der öffentlichen Hand ab. Die Entscheidung betraf die Umsetzung einer konkreten Beschilderungsanordnung. Der Kläger setzt daher nicht jeden kommunalen Auftrag mit einem Verwaltungshelferverhältnis gleich. Die vorliegenden Weisungs- und Freigabeelemente sind vielmehr an diesen Kriterien zu würdigen. Wird die Tätigkeit als hoheitliche Hilfe eingeordnet, ist die haftungsrechtliche Überleitung nach Art. 34 GG auch für den Ausführungsfehler zu beachten.

Wird das Unternehmen dagegen als selbstständiger privater Leistungserbringer eingeordnet, bleibt die eigene städtische Sicherungspflicht als gesonderter Haftungsgrund bestehen. Ein denkbarer deliktischer Anspruch gegen das Unternehmen wird nicht verschwiegen. Der Einwand aus § 839 Abs. 1 Satz 2 BGB trägt hier dennoch nicht: Die beanstandete Pflicht zur Sicherung des Arbeits- und Verkehrsbereichs entspricht inhaltlich der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht. Für diesen Bereich greift das Verweisungsprivileg nicht ein; vgl. OLG Hamm, Urteil vom 06.04.2022 – 11 U 143/21, Rn. 25, amtlicher Volltext. Dort war ebenfalls eine mögliche Haftung des ausführenden Unternehmens zu berücksichtigen. Nordrhein-westfälisches Straßenrecht wird nicht auf die bayerische Aufgabe übertragen.

Es geht nicht um einen allein hoheitlich geprägten Entscheidungsfehler bei einer straßenverkehrsrechtlichen Anordnung, sondern um die konkrete Sicherung einer betriebenen Arbeitsstelle. Der Kläger muss daher keine unbelegte Insolvenz des Unternehmens behaupten. Die Stadt kann ihre Außenverantwortung nicht allein mit dem Hinweis auf dessen Betriebshaftpflicht verneinen. Ein möglicher Innenausgleich zwischen Stadt und Unternehmen ist nicht Gegenstand dieser Klage; der Kläger verlangt die Summe nur einmal.

6 Reparatur und Ersatzmobilität

Die Karosserie Hedwig Halm GmbH reparierte das Fahrzeug am 10. und 11.09.2026. Die Rechnung umfasst netto 800,00 EUR Dachinstandsetzung, 720,00 EUR Lackierung, 460,00 EUR Heckscheibe, 380,00 EUR Einbau und 100,00 EUR Reinigung. Die Nettosumme beträgt 2.460,00 EUR, die Umsatzsteuer 467,40 EUR, die bezahlte Gesamtsumme 2.927,40 EUR. Die Zahlung erfolgte am 16.09.2026. Beweis: Anlage K5; Zeugnis der Hedwig Halm, Karosserie Hedwig Halm GmbH, Mispelgasse 7, 97082 Lindenquell.

Dach- und Glasschaden passen zum herabgeschwenkten Holz. Bei substantiiertem technischem Bestreiten wird ein Sachverständigengutachten zum Zusammenhang zwischen Astkontakt, Schadenbereichen und erforderlichen Reparaturmaßnahmen angeboten. Der Kläger verlangt keinen Ersatz eines bloßen Kostenvoranschlags und keine allgemeine Wertverbesserung. Das Fahrzeug wurde bis zur Reparatur in einer geschützten Garage abgestellt und nicht weitergefahren. Der Kläger ist

angestellter Buchhändler, nutzt den Kombi privat und kann die tatsächlich angefallene Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer abziehen.

Für den 10. und 11.09.2026 mietete er bei Mobilität Noura Nessel einen Ersatzwagen für zwei Tage zu je 42,00 EUR brutto, insgesamt 84,00 EUR. Die Rechnung enthält 70,59 EUR netto und 13,41 EUR Umsatzsteuer. Der Wagen wurde von 07:30 Uhr am ersten bis 18:10 Uhr am zweiten Tag genutzt und 84 Kilometer gefahren. Beweis: Anlage K6; Zeugnis der Noura Nessel, Mobilität Noura Nessel, Gewerberingel 2, 97082 Lindenquell. Der Kläger benötigte die Fahrten für seinen Arbeitsweg und verfügte über keinen zweiten eigenen Wagen.

Zwischen dem 03. und 09.09.2026 half eine unentgeltliche Fahrgemeinschaft. Hierfür wird nichts verlangt. Diese vorübergehende Hilfe stand an den beiden Reparaturtagen nicht mehr zur Verfügung, wie der Kläger in Anlage K9 konkretisiert. Die kurze Mietdauer und der einfache Ersatzwagen beschränken den Aufwand. Zusätzlicher Nutzungsausfall oder pauschale Mobilitätskosten werden nicht geltend gemacht. Die Summe beträgt folglich 2.927,40 EUR zuzüglich 84,00 EUR, mithin 3.011,40 EUR. Eine Erstattung durch einen Versicherer oder das Unternehmen ist nicht erfolgt.

7 Halteverbot und Mitverantwortung

Die Beklagte verweist auf ein für den 31.08.2026 bestelltes mobiles Halteverbot. Der Bestellvermerk vom 28.08.2026 beweist jedoch nicht die tatsächliche Aufstellung und Sichtbarkeit. Der Kläger stellte sein Auto am 02.09.2026 gegen 21:30 Uhr ab und nahm keine entsprechenden Schilder wahr. Seine ursprüngliche Forderung mit dieser zeitlichen Angabe wird als Anlage K7 vorgelegt. Dies ist seine Wahrnehmung, keine Behauptung, dass eine frühere Aufstellung technisch unmöglich sei. Ein Aufstellprotokoll oder zeitbezogenes Foto ist bislang nicht vorgelegt.

Für den Abstellzeitpunkt wird die persönliche Anhörung des Klägers angeregt. Die Beklagte kann den Aufsteller und vorhandene Aufzeichnungen benennen. Eine pauschale Beweisvereitelung wird nicht unterstellt. Sollte ein erkennbares Halteverbot bewiesen werden, wäre dessen Bedeutung für das Belassen des Wagens nach § 254 BGB konkret abzuwägen. Auch ein verbotswidrig abgestellter Wagen darf aber nicht bei bekanntem Standort ohne geeignete Schutzorganisation beschädigt werden. Der erkennbare Konflikt war vor dem Schnitt bereits Gegenstand der städtischen Räumungsbemühungen.

Ein Rechtsmittel, mit dem der Kläger den plötzlich ausgelösten Astkontakt noch rechtzeitig hätte abwenden können, ist nicht ersichtlich. Er hatte keinen vorher bekanntgegebenen Bescheid über eine konkret bevorstehende gefährliche Schnittausführung erhalten. Der Tatbestand des § 839 Abs. 3 BGB wird nicht schon durch die allgemeine Möglichkeit ersetzt, sich irgendwann nach Straßenarbeiten zu erkundigen.

8 Zinsen und Verfahrensstand

Es werden allein Prozesszinsen nach §§ 291, 288 Abs. 1 Satz 2 BGB ab dem Tag nach künftiger Zustellung verlangt. Eine bereits erfolgte Zustellung oder ein abgelaufener Antworttermin wird nicht behauptet. Der Kläger hatte um Antwort bis 13.10.2026 gebeten. Das anwaltliche Anspruchsschreiben vom 05.10.2026 ist Anlage K11. Hierauf liegt lediglich die vorläufige Gegenposition der Stadt vom selben Tag, Anlage K12, vor. Dieser Entwurf bleibt deshalb vorbereitend und ist nicht eingereicht.

Die Klägerseite ist weiterhin zu einer außergerichtlichen Klärung anhand von Freigabeverständnis und Aufstellnachweis bereit. Eine Einigung oder Zahlung hat es nicht gegeben. Gegen eine Entscheidung durch den Einzelrichter bestehen keine Bedenken; ein besonderer Videoantrag wird derzeit nicht gestellt. Bei einer späteren Einreichung müssen neue Belege oder Zahlungen berücksichtigt werden, ohne den hier geschilderten Stand rückwirkend als endgültige Ablehnung auszugeben.

9 Anlagenverzeichnis

K1: Arbeitsauftrag 26-B47 mit Schnittvorgaben und städtischer Absperrzuständigkeit.

Datei: 02_Arbeitsauftrag.docx

K2: Vermerk Zwirn vom 04.09.2026 zur begrenzten Freigabe.

Datei: 03_Absperrvermerk.docx

K3: Bericht König über Seilführung, Freigabeverständnis und Astkontakt.

Datei: 04_Ereignisbericht.docx

K4: Beobachtungen der Kioskbetreiberin Lenz vom 10.09.2026.

Datei: 05_Zeugin.eml

K5: Reparaturrechnung Halm über 2.927,40 EUR mit Zahlungshinweis.

Datei: 06_Reparaturrechnung.docx

K6: Zwei Tage Ersatzwagen für 84,00 EUR und Nutzungsangaben.

Datei: 07_Mietwagenrechnung.docx

K7: Forderung Sesam vom 22.09.2026 und Abstellzeit des Wagens.

Datei: 08_Forderung.eml

K8: Stellungnahme Astwerk Amal Berg vom 29.09.2026.

Datei: 09_Unternehmen_Stellungnahme.eml

K9: Ergänzungen zu Erstattungen, Parken und Ersatzbedarf vom 05.10.2026.

Datei: schriftverkehr-und-klage/01_Mandantenmail.eml

K10: Unternehmerische Ergänzung zu Technik, Weisungsinhalt und Anschriften.

Datei: schriftverkehr-und-klage/02_Ergaenzende_Auskunft.eml

K11: Konkretisiertes Anspruchsschreiben an die Stadt.

Datei: schriftverkehr-und-klage/04_Anpruchsschreiben.pdf

K12: Städtische Gegenposition zu Freigabe, Unternehmer und Halteverbot.

Datei: schriftverkehr-und-klage/05_Antwort.pdf

Leonie von Tann

Rechtsanwältin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

04_Anspruchsschreiben.pdf

schriftverkehr-und-klage/04_Anspruchsschreiben.pdf

Rechtsanwältin Leonie von Tann
Mohnanger 8, 97082 Lindenquell bei Würzburg
Stadt Lindenquell – Rechtsstelle
Rathausplatz 1, 97082 Lindenquell bei Würzburg

05.10.2026 · Unser Zeichen VT 26/106

Sesam gegen Stadt – Schaden bei Baumpflege am Kerbelring

Sehr geehrte Frau Färber,

mein Mandant Leander Sesam hält seine Forderung von 3.011,40 EUR aufrecht. Sie setzt sich aus 2.927,40 EUR bezahlter Reparatur und 84,00 EUR für zwei Mietwagentage zusammen. Bitte nehmen Sie bis zum bereits erbetenen 13. Oktober dazu Stellung. Eine Regulierung ist bislang weder durch Sie noch durch das ausführende Unternehmen erfolgt.

Der Anspruch richtet sich nicht allein darauf, jeden Fehler eines von der Stadt beauftragten Unternehmens der Stadt zuzurechnen. Nach dem Auftrag verblieben Freimachung, Absperrung und abschnittsweise Freigabe bei Ihnen. Der Wagen stand sichtbar im betroffenen Bereich. Die unterschiedliche Erinnerung von Herrn Zwirn und Herrn König zur Freigabe verlangt daher eine konkrete Erklärung, wie die Grenze des erlaubten Arbeitsbereichs vor Beginn vermittelt und abgesichert wurde.

Bitte übermitteln Sie Auftrag und Absperrvermerk sowie den tatsächlichen Aufstellnachweis des behaupteten Halteverbots. Mein Mandant sah beim Abstellen am 2. September gegen 21:30 Uhr keine mobilen Schilder. Er behauptet nicht, aus eigener Wahrnehmung die Situation am 31. August zu kennen. Eine Bestellung der Schilder beantwortet die Frage ihrer späteren Sichtbarkeit nicht.

Der Kombi wurde am 10. und 11. September repariert. Die vorherige kostenlose Fahrgemeinschaft war an diesen beiden Tagen nicht verfügbar. Mein Mandant verlangt deshalb nur die beiden nachgewiesenen Miettage, keinen zusätzlichen Nutzungsausfall. Auf eine bestimmte Deckung Ihrer Stadt oder des Unternehmens stützt er seinen Anspruch nicht. Eine sachbezogene Klärung der Außenschuld bleibt unabhängig von internen Versicherungsfragen möglich.

Mit freundlichen Grüßen
Leonie von Tann
Rechtsanwältin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

05_Antwort.pdf

schriftverkehr-und-klage/05_Antwort.pdf

Stadt Lindenquell – Rechtsstelle
Rathausplatz 1, 97082 Lindenquell bei Würzburg

Rechtsanwältin Leonie von Tann
Mohnanger 8, 97082 Lindenquell bei Würzburg

05.10.2026 · Zeichen LQ-R 26/B47

Stadt Lindenquell – Freigabe und Unternehmerverantwortung

Sehr geehrte Frau von Tann,

die von Ihnen beschriebene Aufgabenteilung trifft im Ausgangspunkt zu. Wir haben die Freimachung des Parkraums übernommen. Nach Erinnerung unseres Mitarbeiters Herrn Zwirn war um 08:10 Uhr jedoch ausschließlich der bereits freie südliche Abschnitt freigegeben. Wir haben das Unternehmen nicht angewiesen, über dem noch abgestellten Wagen weiterzuarbeiten. Die Seilführung wurde vom Fachunternehmen eigenständig gewählt.

Wir müssen deshalb klären, ob ein Missverständnis über die Freigabe, ein Ausführungsfehler oder beides für den Schaden ursächlich war. Ein kommunaler Auftrag macht ein selbstständig arbeitendes Unternehmen nicht ohne Weiteres zum haftungsrechtlichen Verwaltungshelfer. Ebenso wenig erklären wir damit jede eigene Sicherungspflicht der Stadt für erledigt. Den Arbeitsauftrag und den Vermerk stellen wir Ihnen zur Verfügung.

Das mobile Halteverbot war für den 31. August bestellt. Der tatsächliche Aufstellnachweis wird noch gesucht. Bis zu dessen Auffinden können wir aus der Bestellung allein keine sichere Aussage ableiten, was Ihr Mandant am 2. September sehen musste. Sollte eine rechtzeitige erkennbare Aufstellung nachweisbar sein, behalten wir uns vor, den Abstellvorgang bei der Verantwortungsverteilung zu berücksichtigen.

Zu den beiden Mietwagentagen benötigen wir keine pauschale Forderung über den gesamten Ausfallzeitraum. Ihre Begrenzung und die Angaben zur Fahrgemeinschaft sind in die Prüfung aufgenommen. Eine endgültige Zahlungsentscheidung oder Deckungszusage liegt heute nicht vor. Wir wollen Ihnen bis zum 13. Oktober erneut schreiben und bitten das Unternehmen parallel um eine präzise Darstellung des Freigabegesprächs.

Mit freundlichen Grüßen
Kunigunde Färber
Rechtsstelle der Stadt Lindenquell